

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 719/2530 องค์การ แบตเตอรี ฯ
นาย พิเชษฐ์ ผิว แก้ว

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

คดีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านซึ่งเป็น
กรรมการลูกจ้าง โดยอ้างว่าผู้คัดค้านกระทำการทุจริตต่อหน้าที่การงานอันเป็นความ
ผิดร้ายแรงนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านยังให้การต่อสู้แย้งว่าไม่เคยทุจริตต่อหน้าที่ศาล
แรงงานจะสั่งงดสืบพยานผู้ร้องโดยนำคำให้การของพยานชั้นสอบสวน ความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนตลอดจนความเห็นแย้งมาวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้คัดค้าน
มิใช่เป็นกรณีที่ร้ายแรงถึงขนาดเลิกจ้างหาได้ไม่ เพราะไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้
รับรองถึงความมีอยู่ ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าว ถือว่าเป็นเอกสารที่ผู้
ร้องส่งศาลโดยไม่มีพยานบุคคลประกอบ ไม่มีผู้รับรอง ชอบที่จะดำเนินการสืบพยาน
ในประเด็นแห่งคดีต่อไป.(ที่มา-สงเสริม)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเมื่อระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2523 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม
2524 นายพิเชษฐ์ ผิว แก้วซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย
อำนาจหน้าที่การงานของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นและปฏิบัติหรือละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการ

ทุจริตและเป็นความผิดอย่างร้ายแรงซึ่งผู้ร้องได้ตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนแล้ว
ขออนุญาตเลิกจ้างนายพิเชษฐ์ ผิวแก้วและลงโทษด้วยการไล่ออก

นายพิเชษฐ์ ผิวแก้วผู้คัดค้านให้การว่าไม่เคยทุจริตต่อหน้าที่การงานและไม่เคย
กระทำผิดอย่างร้ายแรงผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะไล่อำเลยออกผลการสอบสวนของคณะ
กรรมการที่ผู้ร้องอ้างมานั้นไม่ถูกต้องและหาได้เป็นที่สุดที่จะไล่ผู้คัดค้านออกได้ไม่ ผู้
ร้องเคยนำเรื่องนี้ฟ้องผู้คัดค้านยังศาลแพ่งตามคดีหมายเลขแดงที่ 4025/2529
ระหว่างองค์การเบตเตอร์รี่ ๒ โจทก์นายพิเชษฐ์ ผิวแก้ว กับพวกจำเลยคดียังไม่ถึงที่
สุดและในคดีดังกล่าวผู้คัดค้านมีทางจะชนะคดีได้เพราะไม่มีพยานหลักฐานที่จะ
วินิจฉัยได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดจำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและประเพณี
ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลา 10 ปีเศษ เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่
จะไล่โจทก์ออกขอให้ยกคำร้อง

ในวันนัดพิจารณาศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นว่ามีเหตุที่ผู้ร้องจะลงโทษ
นายพิเชษฐ์ ผิวแก้วผู้คัดค้านได้หรือไม่สถานใด

ในวันนัดสืบพยานศาลแรงงานกลางฟังคำแถลงของผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้วเห็น
ว่าคดีพอวินิจฉัยชี้ขาดได้จึงให้งดสืบพยานของคู่ความทั้งสองฝ่าย

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่ากรณียังไม่มีเหตุที่จะลงโทษเลิกจ้างนายพิเชษฐ์ ผิว
แก้วได้ตามคำร้องอย่างไรก็ดีหากองค์การเบตเตอร์รี่จะลงโทษทางวินัยแก่นายพิเชษฐ์
ผิวแก้วซึ่งต้องขออนุญาตศาลแล้วก็ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนลง 1 ขั้นตามที่ศาลได้ชี้
เป็นประเด็นไว้

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้วปรากฏว่าในวันนัดสืบพยาน ผู้ร้องศาลแรงงานกลางได้สอบถามผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยชี้ขาดได้แล้วจึงให้งดสืบพยานของคู่ความเสียแต่โดยที่คดีมีประเด็นว่ามีเหตุที่ผู้ร้องจะลงโทษผู้คัดค้านหรือไม่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้คัดค้านกระทำการทุจริตต่อหน้าที่การงานเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งองค์การ ฯ ได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วแต่ผู้คัดค้านให้การต่อสู้คดีว่าไม่เคยทุจริตต่อหน้าที่การงานและไม่เคยกระทำความผิดอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะไล่ผู้คัดค้านออกผลของการสอบสวนของคณะกรรมการที่อ้างมานั้นไม่ถูกต้องและหาได้เป็นที่สุดที่จะไล่ผู้คัดค้านออกได้ไม่และตามคำแถลงของผู้คัดค้านที่ศาลสอบจดไว้ในวันนัดสืบพยานผู้ร้องปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2524 (สำนวนอันดับ 14) ว่าผู้คัดค้านปฏิเสธว่ามีได้มีเจตนา หรือพฤติการณ์ทุจริตแต่อย่างใดโดยยังคงโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องตามคำร้องอยู่อีกทั้งเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งเป็นข้อบังคับองค์การแบตเตอรีว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ.2522 เอกสารหมาย จ.2 ซึ่งเป็นบันทึกข้อความลงวันที่ 17 กันยายน 2529 เรื่องความเห็นแย้งสรุปผลการสอบสวนทางวินัยและเอกสารหมาย จ.3 ซึ่งเป็นบันทึกข้อความลงวันที่ 10 กันยายน 2529 เรื่องผลการสอบสวนทางวินัยที่ผู้ร้องส่งศาลในวันนัดสืบพยานก็ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับรองถึงความมีอยู่ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าวจึงเป็นเอกสารที่ผู้ร้องส่งศาลโดยไม่มีพยานบุคคลประกอบไม่มีผู้รับรองและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสชี้แจงอธิบายเอกสารนั้น ๆ และผู้ร้องเองก็ยังอุทธรณ์คัดค้านว่าผู้คัดค้านทุจริตต่อหน้าที่เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงต้องถูกลงโทษไล่ออกตามข้อบังคับองค์การแบตเตอรีว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ.2522 เช่นนี้ศาลฎีกาเห็นว่าการที่ศาลแรงงานกลางสั่งงดสืบพยานผู้ร้องเสีย นั้นจึงเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243 (2) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนไปให้ดำเนินการสืบพยานใน
ประเด็นแห่งคดีแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปความต่อไป'.

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>